ZAKON

O KOMUNALNIM TAKSAMA I NAKNADAMA

("Sl. glasnik RS", br. 11/92, 75/92, 52/93, 67/93, 28/94, 75/94, 53/95, 42/98 i 49/99 - drugi zakon)*

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uvodi se boravišna taksa kao komunalna taksa.

Član 2

(Brisan)

II BORAVIŠNA TAKSA

Član 3

Obveznik boravišne takse jeste građanin koji koristi uslugu smeštaja u turističkom objektu izvan svog prebivališta.

Turističkim objektom u smislu ovog zakona smatra se: hotel, motel, pansion, turističko naselje, kamp, odmaralište, prirodno lečilište, sobe koje građani izdaju turistima i putnicima, odnosno svaki drugi objekat u kome se turistima i putnicima pružaju usluge smeštaja.

Član 4

Boravišna taksa plaća se za svaki dan boravka u turističkom objektu do 30 dana.

Član 5

Boravišnu taksu ne plaćaju:

1) deca do sedam godina starosti;

2) lica sa teškim čulnim i telesnim smetnjama (slepi, gluvi, distrofičari i dr.);

3) lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne lekarske komisije;

4) lica koja organizovano borave u turističkom objektu radi izvođenja radnih, istraživačkih, ekoloških i sličnih akcija;

5) učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole, više škole i fakulteti u okviru redovnih programa;

6) strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa;

7) strani državljani koji organizovano preko domaćih zvaničnih humanitarnih organizacija dolaze u Rapubliku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od sedam do 15 godina starosti.

Lica iz stava 1 ovog člana ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova utvrđenih u istom stavu (članska k arta, potvrda škole, lekara, odnosno organizatora izvođenja radnih, istraživačkih i ekoloških akcija, lekarski uput i dr.).

Član 6

Visina boravišne takse utvrđuje se taksenom tarifom koja je sastavni deo ovog zakona.

Boravišna taksa ne može se naplatiti u iznosu većem ili manjem od propisanog.

Član 7

Naplatu boravišne takse vrši pravno i fizičko lice koje pruža usluge smeštaja (u daljem tekstu: davalac smeštaja).

Davalac smeštaja naplaćuje boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge.

Član 8

Ako davalac smeštaja ne naplati boravišnu taksu, dužan je da na svoj teret uplati iznos nenaplaćene boravišne takse.

Član 9

Davalac smeštaja dužan je da u računu za uslugu smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse, a u slučaju iz člana 5 ovog zakona da navede osnov oslobađanja od plaćanja boravišne takse.

Član 10

Sredstva od naplaćene boravišne takse davalac smeštaja uplaćuje u roku od pet dana po isteku svakih 15 dana u mesecu, odnosno po isteku meseca.

Član 11

Sredstva boravišne takse u visini od 20% pripadaju Republici i koriste se za finansiranje turističke informativno-propagandne delatnosti Rapublike.

Sredstva boravišne takse u visini od 80% pripadaju opštini i koriste se za informativno-propagandnu delatnost i unapređenje kvaliteta turističke ponude opštine, na osnovu programa koji za svaku kalendarsku godinu donosi skupština opštine.

Članovi 12 - 23

(Brisani)

V POSEBNE ODREDBE

Član 24

U pogledu načina utvrđivanja boravišne takse, obračunavanja, zastarelosti, naplate, rokova za plaćanje, obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje po rez na dohodak građana, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 25

(Brisan)

VI KAZNENE ODREDBE

Član 26

Novčanom kaznom od 500 do 10.000 novih dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje pruža usluge smeštaja, ako:

1) boravišnu taksu naplati u iznosu većem ili manjem od propisane (član 6 stav 2 ovog zakona);

2) ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge (član 7 ovog zakona);

3) u računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse ili ne navede osnov oslobađanja od plaćanja boravišne takse (član 9 ovog zakona);

4) sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati u propisanom roku (član 10 ovog zakona).

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 novih dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana.

Član 27

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 novih dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje pruža usluge smeštaja, ako:

1) boravišnu taksu naplati u iznosu većem ili manjem od propisane (član 6 stav 2 ovog zakona);

2) ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluga (član 7 ovog zakona);

3) u računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse ili ne navede osnov oslobađanja od plaćanja boravišne takse (član 9 ovog zakona);

4) sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati u propisanom roku (član 10 ovog zakona).

Član 27a i član 28

(Brisani)

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi:

1) Zakon o komunalnim taksama ("Službeni glasnik SRS", broj 25/90)

2) Zakon o komunalnim taksama ("Službeni list SAPV", br. 24/71, 28/75, 6/78 i 20/90), i

3) Zakon o komunalnim taksama ("Službeni list SAPK", broj 18/87).

Taksena obaveza koja je nastala a nije izvršena do dana stupanja na snagu ovog zakona izvršiće se po propisima iz stava 1 ovog člana.

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

TARIFA ZA BORAVIŠNU TAKSU

Tarifni broj 1.

1) Za boravak u turističkim objektima na teritoriji gradova:

(1) Beograd 8,00

(2) Kragujevac, Niš, Novi Sad, Priština 7,00

2) Za boravak u turističkim objektima u Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Sokobanji, Niškoj Banji, Brzeću, na Brezovici, Divčibarama, Zlatiboru, Kopaoniku i u turističkim objektima na međunarodnim putnim pravcima E-70, E-75 i E-80, kao i u svim turističkim objektima na području Tare (mesta: Perućac, Rača, Mala Reka i Kremna) 6,00

Tarifni broj 2.

Za boravak u turističkim objektima u mestima: Banja Ilidža (kod Peći), Banja Koviljača, Bogutovačka Banja, Brestovac, Bujanovac, Veliko Gradište, Gamzigrad, Gornja Trepča, Donji Milanovac, Kanjiža, Kladovo, Kuršumlijska Banja, Mataruška Banja, Prolom Banja, Ribarska Banja i Sijerinska Banja, kao i na Goču 4,00

Tarifni broj 3.

Za boravak u turističkim objektima u mestima koja su sedišta opština a nisu obuhvaćena tarifnim brojem 1. i 2. 5,00

Tarifni broj 4.

Za boravak u turističkim objektima u ostalim mestima koja nisu obuhvaćena tarifnim brojevima 1, 2. i 3. 3,00

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama

("Službeni glasnik RS", broj 28/94)

Član 5

(Brisan)

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o valorizaciji boravišnih taksa ("Službeni glasnik RS", broj 8/94).